Sumário

QUESTÕES COMENTADAS 09
SIMULADO 327
ANEXOS 489

979

QUESTÕES COMENTADAS

Sumário

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 12
CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 20
CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 30
ELEMENTOS DA CONSTITUIÇÃO 39
CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS 41
TEORIA DO PODER CONSTITUINTE 45
O PODER CONSTITUINTE E SUAS CLASSIFICAÇÕES TITULARIDADE E EXERCÍCIO 45
PODER CONSTITUINTE DIFUSO 57
EFICÁCIA E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 57
HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 69
PREÂMBULO, ADCT E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 73
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) 74
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 75
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 79
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 82
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 85
REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 137
DOS DIREITOS SOCIAIS 152
DIREITOS DA NACIONALIDADE 175
DOS DIREITOS POLÍTICOS E PARTIDOS POLÍTICOS 195
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 209
MECANISMOS DE DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 252
DO PODER EXECUTIVO 257
PODER LEGISLATIVO 271
PROCESSO LEGISLATIVO 279
PODER JUDICIÁRIO 287
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 305
FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 314
GABARITO 320

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1. **(CESPE)** Julgue o item subsecutivo, acerca da República Federativa do Brasil.

A Constituição é instituto multifuncional que engloba entre seus objetivos a limitação do poder e a conformação e legitimação da ordem política.

Certo ( ) Errado ( )

A Constituição Federal é a Lei Maior de um determinado Estado, formada pelo conjunto de normas essenciais e supremas relativas à estrutura do Estado, modo de aquisição e de exercício de poder, bem como limites do poder estatal.

---

2. **(FUNIVERSA)** Assinale a alternativa que apresenta o autor que compreendeu a Constituição precipuamente a partir de seu sentido jurídico.

a) Carl Schmitt.

b) Rudolf Smend.

c) Karl Löwenstein.

d) Ferdinand Lassale.

e) Hans Kelsen.

Segundo Hans Kelsen, o fundamento de validade da Constituição não está na dimensão sociológica ou política e, sim, na jurídica. O autor representa o ordenamento jurídico como uma pirâmide, na qual a Constituição encontra-se no topo e abaixo estão todos os demais atos normativos (as leis ordinárias e complementares, delegadas; também as medidas provisórias que ficam em segundo degrau da pirâmide; os regulamentos, portarias e Decretos, entre outros encontram-se no terceiro degrau da pirâmide).

Portanto, a validade da Constituição está no fato de que ela se localiza no mais elevado degrau da pirâmide e as normas infraconstitucionais estão submissas a essa lei maior.

Segundo Kelsen, a Constituição é uma norma jurídica formal que pode ser compreendida em conformidade com dois contextos: "contexto jurídico-positivo" e "plano lógico-jurídico".

No âmbito "jurídico-positivo", a Constituição é um preceito/norma obrigatória que é suprema no ordenamento jurídico. Nessa medida, as normas infraconstitucionais devem estar em conformidade com esse texto, existindo uma hierarquia entre elas. Portanto, a Constituição em sentido jurídico não possui fundamentação sociológica, política e nem filosófica -ou seja, a validade da Constituição é totalmente independente da aceitação pelos valores sociais vigentes em uma sociedade -, muito menos guarda relação com a ordem moral.

Em âmbito "lógico-jurídico", por sua vez, a Constituição é norma jurídica hipotética, tendo em vista que é pressuposta pelo Estado com a finalidade de ser a base de validade da Constituição "jurídico--positiva". Desse modo, acima da Constituição existiria uma norma não escrita (no mundo das ideias), mas de cumprimento obrigatório, com um único mandamento: OBEDEÇA A CONSTITUIÇÃO.

---

3. **(FUNIVERSA)** Hans Kelsen sempre defendeu que o estudo dos fatores sociais em uma dada sociedade não compete ao jurista e que a Constituição é considerada norma pura, puro ***dever-ser***. Com base na classificação das constituições, é correto afirmar que Hans Kelsen está associado à teoria da constituição em seu sentido

a) político.

b) jurídico.

c) sociológico.

d) dogmático.

e) literal.

Segundo Hans Kelsen, no âmbito "jurídico-positivo", a Constituição é um preceito/norma obrigatória que é base do ordenamento jurídico. Nessa medida, as normas infraconstitucionais precisam estar em conformidade com esse texto, existindo uma hierarquia entre elas. Portanto, a Constituição em sentido jurídico não possui fundamentação sociológica, política nem filosófica - ou seja, a validade da Constituição é totalmente independente da aceitação pelos valores sociais vigentes em uma sociedade -, muito menos guarda relação com a ordem moral.

---

4. **(CESPE)** O termo constituição possui diversas acepções. Dessa forma, ao se afirmar que a constituição é norma pura, sendo fruto da vontade racional do homem e não das leis naturais, considera-se um conceito próprio do sentido

a) culturalista.

b) sociológico.

c) político.

d) filosófico.

e) jurídico.

Segundo Hans Kelsen, o fundamento de validade da Constituição não está na dimensão sociológica ou política e, sim, na jurídica. No âmbito jurídico-positivo, a Constituição é um preceito/norma obrigatória que é base do ordenamento jurídico. Nessa medida, as normas infraconstitucionais precisam estar em conformidade com esse texto, existindo uma hierarquia entre elas.

Nessa medida, a validade da Constituição é totalmente independente da aceitação pelos valores sociais vigentes em uma sociedade -, muito menos guarda relação com a ordem moral, sendo fruto da vontade racional do homem.

---

5. **(CESPE)** A respeito dos conceitos de Constituição e da CF, julgue o seguinte item.

No sentido jurídico, a Constituição não tem qualquer fundamentação sociológica, política ou filosófica.

Certo ( ) Errado ( )

A Constituição Federal é entendida como norma jurídica formal. Essa conceituação foi desenvolvida por Hans Kelsen e se divide em dois âmbitos: jurídico-positivo e plano lógico-jurídico. No âmbito "jurídico-positivo" a Constituição é um preceito/norma obrigatória que é base do ordenamento jurídico. Nessa medida, as normas infraconstitucionais precisam estar em conformidade com esse texto, existindo uma hierarquia entre elas. Portanto, a Constituição em sentido jurídico não possui fundamentação sociológica, política e nem filosófica - ou seja, a validade da Constituição é totalmente independente da aceitação pelos valores sociais vigentes em uma sociedade -, muito menos guarda relação com a ordem moral.

Em âmbito "lógico-jurídico", por sua vez, a Constituição é norma jurídica hipotética, uma vez que é pressuposta pelo Estado com a finalidade de ser a base de validade da Constituição "jurídico-positiva". Desse modo, acima da Constituição existiria uma norma não escrita (no mundo das ideias), mas de cumprimento obrigatório, com um único mandamento: OBEDEÇA A CONSTITUIÇÃO.

---

6. **(CESPE)** A respeito da classificação e das concepções de Constituição, do conteúdo do direito constitucional e das normas constitucionais, assinale a opção correta.

a) Consoante Hans Kelsen, a concepção jurídica de Constituição a concebe como a norma por meio da qual é regulada a produção das normas jurídicas gerais, podendo ser produzida, inclusive, pelo direito consuetudinário.

b) No que tange ao conteúdo do direito constitucional e a seus aspectos multifacetários, denomina-se direito constitucional comunitário o conjunto de normas e princípios que disciplinam as relações entre os preceitos de Estados estrangeiros e as normas constitucionais de determinado país.

c) As Constituições rígidas, também denominadas Constituições fixas, são aquelas que só podem ser modificadas por um poder de competência idêntico àquele que as criou.

d) O preâmbulo da CF possui caráter dispositivo.

e) De acordo com a concepção de Constituição trazida por Konrad Hesse, a força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição são independentes. Nesse sentido, a Constituição real e a Constituição jurídica devem apresentar-se de forma autônoma.

Segundo Hans Kelsen, o fundamento de validade da Constituição não está na dimensão sociológica ou política e sim na jurídica. A Constituição, portanto, é considerada a norma pura, puro *dever-ser*. Contudo, cabe destacar que a Constituição pode ser escrita como "não escrita" (com base em costumes como acontece na Constituição Inglesa).

---

7. **(FUNIVERSA)** Acerca da teoria geral das constituições, assinale a alternativa correta.

a) Hans Kelsen concebe dois planos distintos do direito: o jurídico-positivo, que são as normas positivadas; e o lógico-jurídico, situado no plano lógico, como norma fundamental hipotética pressuposta, criando-se uma verticalidade hierárquica de normas.

b) Para Hans Kelsen, as normas jurídicas podem ser classificadas como normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Para o referido autor, mesmo as leis ordinárias, caso tratem de matéria constitucional, são definidas como normas materialmente constitucionais.

c) De acordo com o sentido político de Carl Schmitt, a constituição é o somatório dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade. Isso significa que a constituição somente se legitima quando representa o efetivo poder social.

d) De acordo com o sentido sociológico de Ferdinand Lassale, a constituição não se confunde com as leis constitucionais. A constituição, como decisão política fundamental, cuidará apenas de determinadas matérias estruturantes do Estado, como Órgãos do Estado, e dos direitos e das garantias fundamentais, entre outros.

Concepção jurídica: segundo Hans Kelsen, a Constituição Federal é entendida como norma jurídica formal. Essa conceituação se divide em dois âmbitos: jurídico-positivo e plano lógico-jurídico. No âmbito "jurídico-positivo" a Constituição é um preceito/norma obrigatória que é base do ordenamento jurídico. Nessa medida, as normas infraconstitucionais precisam estar em conformidade com esse texto (existindo uma hierarquia entre as normas). Portanto, a Constituição em sentido jurídico não possui fundamentação sociológica, política e nem filosófica – ou seja, a validade da Constituição é totalmente independente da aceitação pelos valores sociais vigentes em uma sociedade –, muito menos guarda relação com a ordem moral. No âmbito "lógico-jurídico", por sua vez, a Constituição é norma jurídica hipotética, tendo em vista que é pressuposta pelo Estado e tem a finalidade de ser a base de validade da Constituição "jurídico-positiva". Segundo Kelsen, acima da Constituição existe uma norma não escrita, mas de cumprimento obrigatório, com um único mandamento: OBEDEÇA A CONSTITUIÇÃO.

Concepção sociológica: segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigente em uma sociedade. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

Concepção política: conforme estabelece Karl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais.

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e a garantia dos direitos fundamentais com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, ou seja, tratam acerca de assuntos de menor relevância que nem deveriam constar na Constituição.

---

8. **(IBADE)** De acordo com uma das concepções sobre a Constituição, ela "consigna a norma fundamental hipotética não positiva, pois sobre ela embasa-se o primeiro ato legislativo não determinado por nenhuma norma superior de direito positivo" (BULOS, Uadi Lammêgo. *Curso de Direito Constitucional*, 2015, p. 103). O trecho acima destacado:

a) remete aos fatores reais de poder enunciados por Lassale em sua concepção sociológica.

b) alude a ideia de que a "essência da Constituição" advém da realidade social em que o texto constitucional estiver inserido.

c) tem por base a linha decisionista que funda a concepção política de Schimitt.

d) sustenta a concepção de que as leis constitucionais podem conter diversos elementos que não sejam propriamente constitucionais.

e) refere-se ao aspecto lógico-jurídico da concepção jurídica de Kelsen.

Segundo Kelsen, existem dois sentidos relacionados à concepção jurídica da Constituição: lógico-jurídico e o jurídico-positivo. Nessa medida, a Constituição em sentido jurídico não possui fundamentação sociológica, política nem filosófica - ou seja, a validade da Constituição é totalmente independente da aceitação pelos valores sociais vigentes em uma sociedade -, muito menos guarda relação com a ordem moral.

Em âmbito **"lógico-jurídico"**, por sua vez, a Constituição é **norma jurídica hipotética, uma vez que é pressuposta pelo Estado com a finalidade de ser a base de validade da Constituição "jurídico–positiva". Desse modo, acima da Constituição existiria uma norma não escrita (no mundo das ideias), mas de cumprimento obrigatório, com um único mandamento: OBEDEÇA A CONSTITUIÇÃO.**

---

9. **(IDECAN)** A concepção de Constituição como a somatória dos fatores reais do poder dentro de uma sociedade se refere ao sentido:

a) Político.

b) Jurídico.

c) Material.

d) Sociológico.

Segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes em uma sociedade. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

Assim, a Constituição válida é aquela que efetivamente expressa a realidade social e o poder que a comanda. Nesse contexto, o autor afirma que "*de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos fatores reais de poder.*"

---

10. **(CESPE/CEBRASPE)** No que se refere à CF e ao Poder Constituinte Originário, julgue o item subsequente.

No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade.

Certo ( ) Errado ( )

Segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

Assim, a Constituição válida é aquela que efetivamente expressa a realidade social e o poder que a comanda. Nesse contexto, o autor afirma que "de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos fatores reais de poder."

---

11. **(CONSESP)** "A constituição, sob o enfoque sociológico, é um reflexo das relações de poder vigentes em determinada comunidade política."

Esse conceito é atribuído a

a) Ferdinand Lassalle.

b) José Afonso da Silva.

c) Adrian Sgarbi.

d) Hans Kelsen.

e) Carl Schmidt.

Segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

Assim, a Constituição válida é aquela que efetivamente expressa a realidade social e o poder que a comanda. Nesse contexto, o autor afirma que "*de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta* à *realidade, aos fatores reais de poder.*"

---

12. **(CESPE)** A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o Poder Legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas poderes moderados eram compatíveis com a liberdade. Mas como seria possível restringir o poder soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limites no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a exigência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação.

COSTA, A. O poder constituinte e o paradoxo da soberania limitada. *Teoria & Sociedade*. nº 19, 2011, p. 201 (com adaptações).

Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir, a respeito de Constituição, classificações das Constituições e poder constituinte.

A ideia apresentada no texto reflete a Constituição como decisão política fundamental do soberano, o que configura o sentido sociológico de Constituição.

Certo ( ) Errado ( )

O enunciado trata acerca da definição de Constituição segundo a concepção política → Conforme estabelece Karl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, que envolvem duas temáticas centrais: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais.

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais (com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais que, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, tendo em vista que tratam de assuntos de menor relevância que nem deveriam estar na Constituição.

---

13. **(CESPE)** A concepção sociológica, elaborada por Ferdinand Lassale, considera a Constituição como sendo a somatória dos fatores reais de poder, isto é, o conjunto de forças de índole política, econômica e religiosa que condicionam o ordenamento jurídico de determinada sociedade.

Certo ( ) Errado ( )

Segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

---

14. **(INSTITUTO CIDADES)** Quando se usa a expressão "a Constituição é a soma dos fatores reais de poder", está se admitindo a concepção de constituição

a) no sentido político, como decisão concreta de conjunto sobre o modo e forma de existência da unidade política.

b) no sentido sociológico, pela qual se entende a constituição escrita apenas como uma "folha de papel".

c) no sentido lógico-jurídico, como norma jurídica hipotética fundamental.

d) no sentido jurídico-positivo, como norma positiva suprema que regula a criação de outras normas.

e) no sentido histórico, como uma concepção do evoluir social em direção à estabilidade.

Segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade, do contrário, terá efeito meramente retórico (folha de papel).

Assim, a Constituição válida é aquela que efetivamente expressa a realidade social e o poder que a comanda. Nesse contexto, o autor afirma que *"de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta* à *realidade, aos fatores reais de poder."*

---

15. **(VUNESP)** A Constituição, no sentido sociológico, tal como pensada por Ferdinan Lassale, é

a) a decisão política fundamental, que define o particular modo de ser do ente estatal.

b) é a essência, a maneira como o Estado se organiza, sem qualquer influência de fatores políticos ou sociais.

c) é a norma hipotética fundamental, ou seja, o fundamento lógico que antecede a própria edição da constituição positiva.

d) é a lei fundamental do Estado, a norma positiva que condiciona a edição das normas infraconstitucionais.

e) é a soma dos fatores reais do poder que formam e regem um determinado Estado.

Segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

Assim, a Constituição válida é aquela que efetivamente expressa a realidade social e o poder que a comanda. Nesse contexto, o autor afirma que *"de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta* à *realidade, aos fatores reais de poder."*

---

16. **(CESPE)** Na concepção sociológica de constituição, constituição e lei constitucional têm a mesma acepção.

Certo ( ) Errado ( )

Conforme estabelece Karl Schimitt, que constitui a concepção política da Constituição, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais.

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais, com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais que, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, tendo em vista que tratam de assuntos de menor relevância que nem deveriam estar na Constituição.

---

17. **(CESPE/CEBRASPE)** No sentido sociológico, a CF reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade.

Certo ( ) Errado ( )

De acordo com o entendimento da concepção sociológica da Constituição por Ferdinand Lassalle, a Constituição é o somatório dos fatores reais de poder que emanam do povo. Desse modo, entende-se também que o conjunto de tais poderes é que compreende a verdadeira Constituição, e não a formalidade do texto constitucional propriamente escrito. Esse texto "escrito" até pode ter real eficácia social, porém não pelo fato de ser escrito formalmente, mas sim em razão de estar em conformidade com alguns fatores reais de poder emanados do povo. Com isso, podemos observar que não basta que a Lei Constitucional esteja expressa, pois isso não garante sua eficácia e inserção no meio social como norma obrigatória que produz efeitos sobre o povo.

Noutra medida, a eficácia de uma Constituição depende de sua confluência com fatores reais de poder. Nesse contexto, o autor afirma que "*de nada serve o que se escreve numa folha de papel se não se ajusta* à *realidade, aos fatores reais de poder."*

---

18. **(CESPE)** Nos últimos séculos, em muitos países, várias concepções de Constituição foram elaboradas por diversos teóricos, muitas delas contraditórias entre si, o que torna o próprio conceito de Constituição essencialmente contestável.

Com relação às teorias da Constituição, assinale a opção correta.

a) De acordo com a teoria substantiva de Ronald Dworkin, os princípios constitucionais são mandados de otimização que devem ser ponderados no caso concreto.

b) Para Carl Schmitt, Constituição não se confunde com leis constitucionais: o texto constitucional pode eventualmente colidir com a decisão política fundamental, que seria a Constituição propriamente dita.

c) Para Konrad Hesse, a Constituição, para ser efetiva, deve corresponder à soma dos fatores reais de poder.

d) Segundo a teoria pura de Kelsen, a interpretação de uma Constituição deve fundamentar-se essencialmente na intenção daqueles que escreveram originalmente o texto.

Concepção política: conforme estabelece Karl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais.

Segundo o autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais, com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais que, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, ou seja, tratam de assuntos que nem deveriam estar na Constituição.

---

19. **(VUNESP)** Considerando os diferentes conceitos de Constituição, abordados sob a ótica peculiar de diversos doutrinadores, analise as seguintes manifestações sobre o tema:

I. Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada nação.

II. Constituição é a decisão política fundamental sem a qual não se organiza ou funda um Estado.

Assim, é correto afirmar que os conceitos I e II podem ser atribuídos, respectivamente, a

a) Ferdinand Lassale e Hans Kelsen.

b) Hans Kelsen e Konrad Hesse.

c) Konrad Hesse e Carl Schimitt.

d) Ferdinand Lassale e Carl Schimitt.

e) J.J. Canotilho e Hans Kelsen.

Concepção sociológica: segundo Ferdinand La Salle, a Constituição de um país tem por base os fatores reais e efetivos de poder vigentes. Nessa medida, as Constituições somente terão um valor, isto é, serão duráveis, se transmitirem fielmente os fatores de poder que imperam na sociedade.

Concepção política: Conforme estabelece Karl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais.

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais, com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais que, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, ou seja, tratam de assuntos que nem deveriam estar na Constituição.

---

20. **(FUNIVERSA)** No que se refere à constituição, assinale a alternativa correta.

a) Constituição promulgada é aquela formada por plebiscito popular acerca de um projeto elaborado por um imperador (plebiscitos napoleônicos) ou um ditador (plebiscito de Pinochet, no Chile). A participação popular, nesses casos, não é democrática, pois visa apenas a ratificar a vontade do detentor do poder.

b) De acordo com o sentido político de constituição de Carl Schmitt, a constituição só menciona a decisão política fundamental referente à estrutura e aos Órgãos do Estado, aos direitos individuais, à vida democrática etc. As leis constitucionais, por sua vez, seriam os demais dispositivos que, apesar de inseridos no documento constitucional, não contêm matéria constitucional. É essa definição que ampara a separação de constituição no sentido material e formal.

c) Conforme o texto constitucional, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político são princípios que regem as relações internacionais, enquanto a igualdade entre os Estados, a defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são exemplos de fundamentos da República Federativa do Brasil.

d) Quanto ao conteúdo, a CF pode ser classificada como material, pois somente as normas que estão no texto constitucional podem ser consideradas como normas constitucionais, não sendo possível que a norma inserida em um tratado internacional de direitos humanos, que tem força de lei, seja tratada como norma constitucional.

e) A CF pode ser definida como semirrígida, pois apresenta dispositivos que podem ser emendados por meio de lei (normas apenas formalmente constitucionais), ao passo que as normas materialmente constitucionais só podem ser alteradas por meio de emendas à constituição.

Concepção política: conforme estabelece Carl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais;

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais, com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais que, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, ou seja, tratam de assuntos que nem deveriam estar na Constituição.

---

21. **(FCC)** É necessário falar da Constituição como uma unidade e conservar, entretanto, um sentido absoluto de Constituição. Ao mesmo tempo, é preciso não desconhecer a relatividade das distintas leis constitucionais. A distinção entre Constituição e lei constitucional só é possível, sem dúvida, porque a essência da Constituição não está contida numa lei ou numa norma. No fundo de toda a normatividade reside uma decisão política do titular do poder constituinte, ou seja, do povo na democracia e do monarca na monarquia autêntica.

O trecho acima transcrito expressa o conceito de Constituição de

a) Karl Loewenstein, na obra Teoria da Constituição.

b) Carl Schmitt, na obra Teoria da Constituição.

c) Konrad Hesse, na obra A força normativa da Constituição.

d) Peter Häberle, na obra Hermenêutica constitucional.

e) Ferdinand Lassalle, na obra A essência da Constituição

Concepção política: conforme estabelece Carl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais;

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais, com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais que, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, ou seja, esses assuntos nem deveriam estar na Constituição.

---

22. **(UESPI)** Entre os chamados sentidos doutrinariamente atribuídos à Constituição, existe um que realiza a distinção entre Constituição e lei constitucional. Assinale a alternativa que o contempla.

a) Sentido político.

b) Sentido sociológico.

c) Sentido jurídico.

d) Sentido culturalista.

e) Sentido simbólico.

Concepção política: conforme estabelece Carl Schimitt, a Constituição se refere a uma decisão política fundamental de um povo, buscando dois focos básicos: 1. Organização do Estado; 2. Efetiva proteção dos direitos fundamentais;

Segundo o referido autor, na Constituição encontramos as matérias constitucionais (que se referem à organização do Estado e à garantia dos direitos fundamentais, com objetivo de limitar a atuação do Poder estatal) e as leis constitucionais, por sua vez, são aqueles dispositivos que compõem a Constituição, mas que não possuem natureza de norma constitucional, ou seja, esses assuntos nem deveriam estar na Constituição.

---

23. **(MPE/BA)** As diferentes formas de se compreender o direito acabam por produzir diferentes concepções de constituição, conforme o prisma de análise. (...). (NOVELINO, M. *Direito Constitucional*, 3. ed. São Paulo: Método, 2009, p. 101).

Tendo como norte conceitual a doutrina do autor acima, observe a seguinte formulação, realizada pelo mesmo, acerca do fundamento de uma constituição:

"(...) surge a ideia de constituição total, com aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária (...)".

Trata-se da:

a) Concepção sociológica.

b) Concepção jurídica.

c) Concepção política.

d) Concepção culturalista.

e) Estão incorretas todas as alternativas anteriores.

Segundo a concepção culturalista, a Constituição reúne todas as regras fundamentais que advém da cultura histórica daquela sociedade, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos. Essa acepção decorre da alegação de que a Constituição é "produto da cultura/fato cultural". A referida definição engloba todos os conceitos anteriores (sociológica, política e jurídica) de maneira complementar, a fim de estabelecer uma ordem constitucional, ou seja, uma Constituição total.

---

24. **(FUNIVERSA)** O entendimento de uma constituição deve ser feito sob vários aspectos, pois, só assim, a inteireza do texto passa a ter condições efetivas de produzir seu real significado para a sociedade. Nesse aspecto, assinale a alternativa correta acerca das acepções interpretativas de uma constituição.

a) Sob o enfoque sociológico, uma constituição é tida como um instituto jurídico, não legitimando nem sendo legitimada por relações e forças sociais, já que essas são objeto da sociologia.

b) No sentido culturalista, encontra-se o conceito de constituição total, representando, entre outros, os aspectos jurídicos, sociológicos e filosóficos.

c) Juridicamente, uma constituição, por estar localizada no ápice da hierarquia normativa, representa o próprio ser.

d) Politicamente, não há espaço para a distinção entre constituição e leis constitucionais, haja vista inserção dessas leis no corpo do texto constitucional.

e) Uma constituição do tipo aberta, ao possibilitar a relativização de sua interpretação, induz ao risco de perda da força normativa dela.

Segundo a concepção culturalista, a Constituição reúne todas as regras fundamentais que advém da cultura histórica daquela sociedade, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos. A referida definição engloba todos os conceitos anteriores (sociológica, política e jurídica) de maneira complementar, a fim de estabelecer uma ordem constitucional, ou seja, uma Constituição total.

CLASSIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

25. **(CESPE)** Com relação às constituições em seus sentidos formal e material, julgue o item a seguir.

Em sentido material, apenas as normas que possuam conteúdo materialmente constitucional são consideradas normas constitucionais.

A Constituição Federal pode ser classificada em conformidade com diversos critérios. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser formal ou material. Vejamos:

a) Constituição material: é aquela que trata apenas os conceitos fundamentais acerca da estrutura e organização do Estado e estrutura do poder estatal, bem como os direitos e garantias essenciais dos cidadãos. Nesse caso, as outras matérias, ainda que compreendidas no texto da Lei Maior, não seriam constitucionais.

b) Constituição formal: a Constituição formal reúne normas materialmente constitucionais (que tratam sobre a estrutura e organização do Estado e direitos e garantias essenciais) e normas formalmente constitucionais, normas essas que integram a Constituição, porém não tratam sobre matéria constitucional.

Ou seja, o fato de estar na Constituição dá a essas normas a qualificação de norma constitucional, mas as mesmas não necessariamente tratam sobre matéria que envolve a estrutura do poder do Estado, a organização do Estado, os limites, os direitos e garantias fundamentais (matérias constitucionais).

---

26. **(CESPE)** Com relação às constituições em seus sentidos formal e material, julgue o item a seguir.

As normas que integram uma constituição escrita possuem hierarquia entre si, de modo que as normas materialmente constitucionais ostentam maior valor hierárquico que as normas apenas formalmente constitucionais.

Certo ( ) Errado ( )

Não há hierarquia entre as normas que fazem parte da Constituição, pelo fato de todas possuírem o mesmo valor. A distinção hierárquica entre normas constitucionais é inadmissível perante a Constituição.

---

27. **(FCC)** Quanto às classificações das constituições, é correto afirmar que

a) as constituições-garantia se caracterizam por conterem em seu corpo um conjunto de normas que visam garantir aos cidadãos direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo metas de ações para o Estado.

b) a Constituição Brasileira de 1988 é democrática, rígida (ou super rígida), prolixa e ortodoxa.

c) as constituições cesaristas, normalmente autoritárias, partem de teorias preconcebidas, de planos e sistemas prévios e de ideologias bem declaradas.

d) as constituições escritas são caracterizadas por um conjunto de normas de direito positivo.

e) as constituições históricas são concebidas a partir de evento determinado no tempo, esvaziando a influência dos demais períodos e costumes de determinado povo.

Quanto à forma, as Constituições poderão ser classificadas em: a) escrita: trata-se da Constituição que é sistematizada em um único texto. Exemplo: Constituição Federal de 1988; b) não escrita: trata-se de normas constitucionais que não estão sistematizadas e codificadas em um único texto, são baseadas em textos esparsos, jurisprudências, costumes, convenções e atos do Parlamento. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

28. **(CONSESP)** Quanto à forma, uma constituição pode ser classificada como:

a) dogmática e histórica.

b) escrita e não escrita.

c) material e formal.

d) analítica e concisa.

e) balanço e dirigente

Quanto à forma, as Constituições poderão ser classificadas em: a) escrita: trata-se da Constituição que é sistematizada em um único texto. Exemplo: Constituição Federal de 1988; b) não escrita: trata-se de normas constitucionais que não estão sistematizadas e codificadas em um único texto, são baseadas em textos esparsos, jurisprudências, costumes, convenções e atos do Parlamento. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

29. **(CESPE)** Toda constituição é necessariamente escrita e representada por um texto solene e codificado.

Certo ( ) Errado ( )

Quanto à forma, as Constituições poderão ser classificadas em: a) escrita: trata-se da Constituição que é sistematizada em um único texto. Exemplo: Constituição Federal de 1988; b) não escrita: trata-se de normas constitucionais que não estão sistematizadas e codificadas em um único texto, são baseadas em textos esparsos, jurisprudências, costumes, convenções e atos do Parlamento. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

30. **(CESPE)** Quanto ao conceito e às classificações de constituição, assinale a opção correta.

a) A constituição de determinado país constitui sua lei fundamental, a qual prevê normas relativas a: estruturação do Estado, formação dos poderes, forma de governo, aquisição do poder, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Portanto, para ser considerado como constituição, é imprescindível que haja um único documento escrito contendo tais regras.

b) As constituições rígidas não podem, em nenhuma hipótese, serem alteradas.

c) A constituição material contém um conjunto de regras escritas, constantes de um documento solene estabelecido pelo chamado Poder Constituinte Originário.

d) A constituição de determinado país pode não ser escrita, já que tem por fundamento costumes, jurisprudência, leis esparsas e convenções, cujas regras não se encontram consolidadas em um texto solene.

e) As constituições outorgadas decorrem da participação popular no processo de elaboração.

Quanto ao modo de Elaboração, a Constituição pode ser classificada: a) dogmática: trata-se do texto escrito com base em um dogma, ou uma forte opinião política que existia naquele dado momento da elaboração; b) históricas: as Constituições históricas são não escritas, haja vista que resultam de um processo de formação histórico, fatos sociais, evolução das tradições. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

31. **(FCC)** O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão constituinte democraticamente eleito, que sistematiza as ideias e os princípios fundamentais da teoria política e do direito prevalente em determinado momento histórico é denominado, quanto ao modo de sua elaboração, de

a) flexível.

b) rígido.

c) semirrígido.

d) dogmático.

e) outorgado.

Quanto ao modo de Elaboração, a Constituição pode ser classificada: a) dogmática: trata-se do texto escrito com base em um dogma, ou uma forte opinião política que existia naquele dado momento da elaboração; b) históricas: as Constituições históricas são não escritas, haja vista que resultam de um processo de formação histórico, fatos sociais, evolução das tradições. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

32. **(UEG)** Em decorrência das diferentes experiências constitucionais, as Cartas Políticas podem ser classificadas segundo vários critérios, sendo certo que,

a) quanto à extensão, as sintéticas distinguem-se das analíticas, pois enquanto as primeiras admitem revisão por processo complexo, as analíticas podem ser modificadas pela alteração da legislação infraconstitucional.

b) quanto à estabilidade, as constituições imutáveis se contrapõem às flexíveis porque, enquanto as primeiras não preveem as próprias mudanças, as segundas as preveem pela constituição de novo congresso constituinte.

c) quanto ao modo de elaboração, as ortodoxas se contrapõem às históricas porque, enquanto as primeiras se originam de determinados dogmas ou credos, as segundas originam-se do processo de composição de muitas ideias.

d) quanto à origem, as constituições promulgadas se contrapõem às semirrígidas porque, enquanto as primeiras são oriundas de assembleias constituintes democráticas, as segundas decorrem da outorga de governantes autoritários.

Quanto ao modo de Elaboração, a Constituição pode ser classificada em: a) dogmática: trata-se do texto escrito com base em um dogma, ou uma forte opinião política que existia naquele dado momento da elaboração; b) históricas: as Constituições históricas são não escritas, haja vista que resultam de um processo de formação histórico, fatos sociais, evolução das tradições. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

33. **(FCC)** Considera-se dogmática a Constituição

a) não escrita, resultante de formação histórica e cultural que sedimenta as normas fundamentais de organização de um determinado Estado.

b) escrita, elaborada por um Órgão constituinte e que sistematiza as ideias fundamentais da teoria política e do Direito predominantes em determinado momento histórico.

c) que se origina de um Órgão constituinte, composto de representantes do povo eleitos especificamente para elaborá-la, podendo ser escrita ou não escrita.

d) que traz as normas constitucionais escritas ou costumeiras, que regulam a estrutura do Estado, a organização de seus Órgãos e os direitos fundamentais.

e) que pode ser livremente modificada pelo legislador segundo o mesmo processo de elaboração das leis ordinárias.

Quanto ao modo de Elaboração, a Constituição pode ser classificada em: a) dogmática: trata-se do texto escrito com base em um dogma, ou uma forte opinião política que existia naquele dado momento da elaboração; b) históricas: as Constituições históricas são não escritas, haja vista que resultam de um processo de formação histórico, fatos sociais, evolução das tradições. Exemplo: Constituição Inglesa.

---

34. **(CESPE)** A respeito da ordem constitucional brasileira, assinale a opção correta.

a) Não se considera o município entidade federativa, embora se reconheça que ele dispõe de capacidade de auto-organização, autogoverno e autoadministração.

b) As formas de Estado e de governo adotadas na CF são consideradas, devido a previsão expressa, cláusulas pétreas.

c) Quanto ao modo de elaboração, a CF é uma Constituição dogmática, na medida em que se apresenta como produto escrito e sistematizado por um Órgão constituinte, a partir de valores predominantes em determinado momento histórico.

d) A matéria constante de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser novamente apresentada na mesma legislatura.

e) As normas presentes no ato das disposições constitucionais transitórias, pelo seu caráter temporário, são dispositivos hierarquicamente inferiores às normas constantes do corpo principal da CF.

Quanto ao modo de Elaboração, a Constituição pode ser classificada em: a) dogmática: trata-se do texto escrito com base em um dogma, ou uma forte opinião política que existia naquele dado momento da elaboração; b) históricas: as Constituições históricas são não escritas, haja vista que resultam de um processo de formação histórico, fatos sociais, evolução das tradições. Exemplo: Constituição Inglesa. A Constituição de 1988 é inegavelmente uma Constituição Dogmática, porque elaborada por um Órgão constituinte (A Assembleia Nacional Constituinte), em determinado momento de nossa história político-constitucional.

---

35. **(FCC)** A respeito das classificações das constituições, julgue o item que se segue.

Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser promulgadas — aquelas que derivam do trabalho de assembleia nacional constituinte — ou outorgadas — aquelas que são estabelecidas sem a participação popular.

Certo ( ) Errado ( )

Quanto à origem, a Constituição pode ser classificada em: Outorgada, Promulgada e Cesarista. a) Outorgadas: trata-se daquela Constituição que foi imposta por um grupo ou agente revolucionário sem a participação do povo. As Constituições Outorgadas que tivemos no Brasil foram as seguintes: Carta do Império de 1824, Carta de 1937 e Constituição de 1967. b) Promulgada, popular ou democrática: trata-se das constituições elaboradas por uma Assembleia Constituinte cuja composição é definida mediante escolha de representantes do povo. A elaboração desse texto constitucional se dá de forma consciente livre, ao contrário do que ocorre nas Constituições Outorgadas que são elaboradas e estabelecidas de forma unilateral. c) Cesarista ou bonapartistas: trata acerca das Constituições que, embora tenham sido elaboradas de forma unilateral, após a sua criação são submetidas a um referendo popular. Cumpre destacar que mencionada participação do povo não pode ser considerada democrática, uma vez que tem a finalidade de simplesmente confirmar a vontade daquele que impôs o texto constitucional.

---

36. **(CESPE/CEBRASPE)** A Constituição elaborada por uma assembleia constituinte livremente escolhida pelo povo classifica-se, quanto à origem, como outorgada.

Certo ( ) Errado ( )

A Constituição promulgada é aquela elaborada por uma Assembleia Constituinte cuja composição é definida mediante escolha de representantes do povo. A elaboração desse texto constitucional se dá de forma consciente livre, ao contrário do que ocorre nas Constituições Outorgadas que são elaboradas e estabelecidas de forma imposta.

---

37. **(CEPERJ)** Recorrentemente, surgem movimentos que defendem a convocação de uma nova assembleia constituinte para criar uma nova Constituição, por considerarem que a atual já perdeu as suas características originais, tornando-se uma colcha de retalhos sem uma estrutura orgânica e gerando interpretações multiformes e desequilibradas. Caso convocada a referida assembleia constituinte, a Constituição que surgirá do processo instituído, quanto à origem, será considerada:

a) outorgada.
b) escrita.
c) formal.
d) dogmática.
e) popular.

A Constituição promulgada é aquela elaborada por uma Assembleia Constituinte cuja composição é definida mediante escolha de representantes do povo. A elaboração desse texto constitucional se dá de forma consciente livre, ao contrário do que ocorre nas Constituições Outorgadas que são elaboradas e estabelecidas de forma imposta.

---

38. **(CESPE)** Com referência à Constituição Federal de 1988 e às disposições nela inscritas relativamente a direitos sociais e políticos, administração pública e servidores públicos, julgue o item subsequente.

A Constituição Federal de 1988 é considerada, quanto à origem, uma Constituição promulgada, pois surgiu do trabalho de representantes do povo eleitos com a finalidade específica de sua elaboração: a assembleia nacional constituinte.

Certo ( ) Errado ( )

A Constituição Federal de 1988 promulgada foi elaborada por uma Assembleia Constituinte cuja composição é definida mediante escolha de representantes do povo. A elaboração desse texto constitucional se dá de forma consciente livre.

---

39. **(CESPE)** Denomina-se constituição outorgada a elaborada e estabelecida com a participação do povo, normalmente por meio de Assembleia Nacional Constituinte.

Certo ( ) Errado ( )

Quanto à origem, a Constituição pode ser classificada em: Outorgada, Promulgada e Cesarista. a) Outorgadas: trata-se daquela Constituição que foi imposta por um grupo ou agente revolucionário sem a participação do povo. As Constituições Outorgadas que tivemos no Brasil foram as seguintes: Carta do Império de 1824, Carta de 1937 e Constituição de 1967. b) Promulgada, popular ou democrática: trata-se das constituições elaboradas por uma Assembleia Constituinte cuja composição é definida mediante escolha de representantes do povo. A elaboração desse texto constitucional se dá de forma consciente livre, ao contrário do que ocorre nas Constituições outorgadas que são elaboradas e estabelecidas de forma unilateral. c) Cesarista ou bonapartistas: trata acerca das Constituições que, embora tenham sido elaboradas de forma unilateral, após a sua criação são submetidas a um referendo popular. Cumpre destacar que mencionada participação do povo não pode ser considerada democrática, uma vez que tem a finalidade de simplesmente confirmar a vontade daquele que impôs o texto constitucional.

---

40. **(Planejar Consultoria)** Existe ainda segundo José Afonso da Silva, a Constituição não obstante imposta, depende de ratificação popular por meio de referendo.

CUNHA JÚNIOR, D. da. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. Rev., amp. e atual.. São Paulo: Juspodivm, 2012, p. 121.

a) Constituição Pactuada.
b) Constituição Cesarista.
c) Constituição Democrática.
d) Constituição Imutável.
e) Constituição Promulgada.

Cesarista ou bonapartistas: trata das Constituições que, embora tenham sido elaboradas de forma unilateral, após a sua criação são submetidas a um referendo popular. Cumpre destacar que mencionada participação do povo não pode ser considerada democrática, uma vez que tem a finalidade de simplesmente confirmar a vontade daquele que impôs o texto constitucional.

---

41. **(FGV)** Após um conflito armado interno, o líder do movimento revolucionário vitorioso, rompendo com suas promessas, deixou de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e elaborou, sozinho, a nova Constituição. Ato contínuo, convocou um plebiscito para que o texto fosse a Provado pelo povo, o que efetivamente foi feito, daí resultando a sua entrada em vigor. A nova Constituição estabeleceu um processo diferenciado para a sua reforma, bem mais complexo que aquele afeto às leis em geral, isso com exceção de algumas poucas normas afetas a certas matérias, que poderiam ser alteradas da mesma maneira que as leis ordinárias. Além disso, dispôs que os direitos fundamentais seriam cláusulas pétreas, não podendo ser alterados por uma reforma constitucional.

Considerando os critérios de classificação dos textos constitucionais, essa Constituição é:

a) bonapartista quanto à origem e rígida quanto à estabilidade.

b) outorgada quanto à origem e flexível quanto à estabilidade.

c) promulgada quanto à origem e semirrígida quanto à estabilidade.

d) outorgada quanto à origem e semiflexível quanto à estabilidade.

e) cesarista quanto à origem e semiflexível quanto à estabilidade.

Cesarista ou bonapartistas: trata acerca das Constituições que, embora tenham sido elaboradas de forma unilateral, após a sua criação são submetidas a um referendo popular. Cumpre destacar que mencionada participação do povo não pode ser considerada democrática, uma vez que tem a finalidade de simplesmente confirmar a vontade daquele que impôs o texto constitucional. Quanto à estabilidade, as Constituições podem ser classificadas em: a) Rígida: trata-se daquelas que só podem ser alteradas mediante um processo mais difícil, solene quando comparado ao processo de alteração das demais normas do ordenamento jurídico. b) Flexíveis: são aquelas Constituições que são livremente modificadas pelo legislador. A modificação nesse caso se dá pelo mesmo processo de elaboração e modificação das leis infraconstitucionais. O exemplo clássico é a Constituição da Inglaterra, em que o Parlamento tem função de Poder Constituinte Originário permanente. c) semirrígidas: traduz a ideia da Constituição que possui uma parte rígida e outra flexível. A parte rígida é alterada por um processo mais difícil do que as demais normas jurídicas e a parte flexível alterada pelo mesmo processo de elaboração/modificação das leis infraconstitucionais. A única Constituição brasileira semirrígida foi do ano de 1824. d) Super-rígidas: trata-se da Constituição que possui núcleos essenciais intangíveis e imodificáveis. Vale ressaltar que parte doutrina sustenta que a Constituição 1988 é super-rígida, em razão da previsão das cláusulas pétreas do art. 60, § 4º.

---

42. **(FUNECE)** Atente ao seguinte excerto: "...resultam numa maior estabilidade do arcabouço constitucional, bem como numa flexibilidade que permite adaptar a Constituição a situações novas e imprevistas do desenvolvimento institucional de um povo, a suas variações mais sentidas de ordem política, econômica e financeira, a necessidades, sobretudo, de improvisar soluções que poderiam, contudo, esbarrar na rigidez dos obstáculos constitucionais".

(Paulo Bonavides, *Curso de Direito Constitucional*)

O trecho acima remete à espécie de constituição denominada de

a) constituição concisa.

b) constituição analítica.

c) constituição formal.

d) constituição material.

A Constituição Concisa, também podendo ser chamada de Constituição Sintética, é aquela que é elaborada de forma resumida, com preocupação somente de estabelecer os princípios básicos para a estruturação do Estado e as garantias fundamentais do cidadão.

---

43. **(FUNDEP)** Considerando a classificação doutrinária das Constituições, é CORRETO afirmar que a Constituição é:

a) rígida quando é codificada e sistematizada em um texto único.

b) sintética quando prevê apenas os princípios e as normas gerais de regência do Estado.

c) promulgada quando elaborada e estabelecida sem a participação do povo, mediante imposição do governante.

d) flexível quando prevê instrumentos da democracia participativa.

Quanto à extensão, a Constituição pode ser classificada como: a) Constituição sintética: é aquela que possui texto resumido, trazendo apenas regras gerais e garantias fundamentais; b) Constituição analítica: é aquela extensa e prolixa.

---

44. **(CESPE)** Com base nas classificações da CF, julgue o próximo item.

A CF, no tocante a sua extensão, classifica-se como sintética, uma vez que versa somente sobre os princípios gerais e as regras básicas de organização do Estado.

Certo ( ) Errado ( )

A Constituição concisa, também chamada de Constituição sintética, é aquela que é elaborada de forma resumida, com preocupação somente em estabelecer os princípios básicos para a estruturação do Estado e mostrar as garantias constitucionais dos cidadãos. A Constituição em vigor no Brasil é classificada como: escrita, codificada, democrática, dogmática, eclética, rígida, formal, analítica, dirigente, normativa, principiológica, promulgada, social e expansiva.

---

45. **(CESPE)** A respeito das classificações das constituições, julgue o item que se segue.

Quanto à extensão, as constituições são classificadas como sintéticas — aquelas que preveem apenas princípios e normas gerais do Estado — e analíticas — aquelas que regulamentam todos os assuntos entendidos como relevantes à formação e ao funcionamento do Estado.

Certo ( ) Errado ( )

A alternativa apresenta-se errada quando diz: "no tocante a sua extensão, classifica-se como sintética", pois a CF classifica-se como analítica, descrevendo o maior número possível de regras. Trata-se de uma Constituição longa, numerosa que não trata somente a respeito das normas materialmente constitucionais (normas que tratam sobre estrutura, organização do poder, funcionamento do Estado, direito e garantias fundamentais). Nesse caso, as Constituições prolixas cuidam, além das questões que envolvem a estrutura do Estado, forma de aquisição do poder, direitos e garantias, também sobre assuntos diversos que poderiam certamente estarem nas legislações infraconstitucionais.

---

46. **(FCC)** Constituição flexível:

a) exclui a forma escrita.

b) prescinde de alguma forma de controle de constitucionalidade.

c) não se sujeita a usos e costumes institucionais.

d) requer elaboração e modificação por uma Assembleia Nacional Constituinte.

e) exclui a possibilidade de exibir estabilidade no tempo assemelhada a de uma constituição tecnicamente rígida.

A Constituição flexível não necessita de Controle de Constitucionalidade, pois o processo de edição/modificação desta passa pelo mesmo processo de uma norma infraconstitucional, como exemplo as leis ordinárias. O exemplo clássico é da Constituição da Inglaterra, em que o Parlamento tem função de exercer o Poder Constituinte Poder Constituinte Originário permanente.

---

47. **(ESAF)** Considerando a classificação das Constituições, marque a opção correta.

a) Quanto à extensão e à finalidade: dogmáticas.

b) Quanto à origem: históricas.

c) Quanto ao conteúdo: não escritas.

d) Quanto à estabilidade: flexíveis.

e) Quanto à origem: analíticas.

Quanto à estabilidade, as Constituições podem ser classificadas em:

a) Rígida: trata-se daquelas que só podem ser alteradas mediante um processo mais difícil, solene quando comparado ao processo de alteração das demais normas do ordenamento jurídico. b) Flexíveis: são aquelas Constituições que são livremente modificadas pelo legislador, a modificação nesse caso se dá pelo mesmo processo de elaboração e modificação das leis infraconstitucionais. O exemplo clássico é da Constituição da Inglaterra, em que o Parlamento tem função de Poder Constituinte Originário permanente. c) Semirrígidas: traduz a ideia da Constituição que possui uma parte rígida e outra flexível. A parte rígida é alterada por um processo mais difícil do que as demais normas jurídicas e a parte flexível alterada pelo mesmo processo de elaboração/modificação das leis infraconstitucionais. A única Constituição brasileira semirrígida foi do ano de 1824. d) Super-rígidas: trata-se da Constituição que possui núcleos essenciais intangíveis e imodificáveis.

---

48. **(OBJETIVA)** A exigência de um procedimento mais difícil e rigoroso para alteração das normas constitucionais é típico de uma Constituição:

a) Rígida.

b) Flexível.

c) Histórica.

d) Semirrígida.

e) Garantista.

A Constituição rígida refere-se àquela que só pode ser alterada mediante um processo mais difícil, solene quando comparado ao processo de alteração das demais normas do ordenamento jurídico.

---

49. **(FGV)** Edilberto, advogado constitucionalista, idealizou um modelo constitucional com as seguintes características: a primeira parte não poderia sofrer qualquer tipo de alteração, devendo permanecer imutável; a segunda parte poderia ser alterada a partir de um processo legislativo qualificado, mais complexo que aquele inerente à legislação infraconstitucional; e a terceira parte poderia ser alterada com observância do mesmo processo legislativo afeto à legislação infraconstitucional.

À luz da classificação predominante das Constituições, é correto afirmar que uma Constituição dessa natureza seria classificada como

a) rígida.

b) flexível.

c) semirrígida.

d) fortalecida.

e) plástica.

A Constituição definida como semirrígida ou semiflexível possui uma parte do texto que será alterada mediante processo mais dificultoso, que exige maior complexidade para alteração do seu conteúdo, e outra parte que utiliza um procedimento mais simples para sua modificação.

---

50. **(FGV)** A Constituição do Estado de Direito X, recém promulgada, dispôs que certas normas nela inseridas eram insuscetíveis de alteração por qualquer processo de reforma constitucional, outras poderiam ser alteradas com observância das regras do processo legislativo ordinário e ainda indicou aquelas que exigiriam um processo mais complexo para reforma, com menor número de legitimados à sua deflagração e quórum qualificado de aprovação. Sob a ótica da estabilidade, é correto afirmar que essa Constituição é:

a) rígida.

b) permeável.

c) flexível;

d) oscilante.

e) semirrígida.

A Constituição definida como semirrígida ou semiflexível possui uma parte do texto que será alterada mediante processo mais dificultoso, que exige maior complexidade para alteração do seu conteúdo, e outra parte que utiliza um procedimento mais simples para sua modificação.

388

SIMULADO

Sumário

SIMULADO 330
GABARITOS 408

SIMULADO

1. **(INAZ do Pará)** O art. 37 da Constituição Federal traz as diretrizes gerais da Administração Pública, inclusive no que diz respeito aos seus servidores.

Quanto a esses, qual a alternativa está de acordo com a Carta Magna brasileira?

a) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.

b) O direito de greve será exercido indistintamente.

c) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

d) A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

e) Independe de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.

2. **(INAZ do Pará)** "A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (Trecho extraído do RE 393175/RS, de relatoria do Eminente Ministro Celso de Mello - 2ª Turma -, julgado em 12 de dezembro de 2006) .

O trecho transcrito de julgado do Supremo Tribunal Federal gerou ampla discussão entre dois amigos. Inicialmente, os argumentos giravam em torno dos benefícios que essas espécies de normas constantes do texto constitucional poderiam trazer para o efetivo alcance do desenvolvimento social e econômico do país. Após o consenso, os dois amigos refletiram sobre a classificação da Constituição Federal, que poderia ser percebida a partir da existência de normas programáticas definidoras de objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, pelo que tiveram o correto entendimento de:

a) Tratar-se da classificação quanto à finalidade da Constituição, uma vez que a existência de normas programáticas caracteriza uma norma dirigente, do tipo limitada institutiva quanto à sua eficácia e aplicabilidade, no sentido de que são estabelecidos objetivos a serem alcançados pelo Estado.

b) Tratar-se da classificação quanto à origem da Constituição, uma vez que a existência de normas programáticas traduz sentimento do povo que, no exercício pleno da democracia, estabelece objetivos que devem ser cumpridos pelo Estado.

c) Tratar-se da classificação quanto à finalidade da Constituição, uma vez que a existência de normas programáticas reflete um verdadeiro compromisso assumido pelo Estado no sentido de alcançar os objetivos fundamentais estabelecidos como metas.

d) Tratar-se da classificação quanto à origem da Constituição, uma vez que a existência de normas programáticas representa os anseios do povo e, portanto, sua definição como verdadeiros objetivos do Estado caracteriza a democracia típica das Constituições ditas promulgadas.

e) Tratar-se da classificação quanto ao modo de elaboração da Constituição, uma vez que a existência de normas programáticas denota a observação dos anseios do povo em um dado momento político no qual foi constituída Assembleia Nacional Constituinte, cuja missão precípuo era transformar os valores sociais em normas.

3. **(INAZ do Pará)** O julgamento das contas do Presidente da República pelo Poder Legislativo (art. 49, IX, CRFB/88) é um exemplo do sistema ***check and balances*** na nossa Constituição, justamente pela interferência do Legislativo no Executivo, a fim de equilibrar os Poderes e evitar o arbítrio irregular de um deles, sendo essa uma das características essenciais para distinguir a organização dos Poderes no Estado brasileiro. No que concerne a esse sistema, qual a alternativa que traz assertiva incorreta?

a) O sistema ***check and balances*** é um sistema de fiscalização mútua, uma vez que um Poder, freando o arbítrio e se contrapondo ao peso político e jurídico do outro, cria uma garantia ao povo contra esse arbítrio, não se limitando na relação entre os Poderes, apenas.

b) O controle externo feito pelo Legislativo sobre os demais, com auxílio do Tribunal de Contas, é um exemplo do sistema ***check and balances*** de interferência do Legislativo sobre o Executivo.

c) A sustação de atos normativos do chefe do Poder Executivo, que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, feita pelo Poder Legislativo, é um exemplo da interferência do Legislativo em atos do Executivo, o que caracteriza o sistema ***check and balances***.

d) O veto constitui exceção ao sistema ***check and balances***, justamente pelo ato emanado pelo chefe do Poder Executivo ser uma função de competência exclusiva da União, onde compete, por exemplo, ao Presidente da República atuar nesta fase do processo legislativo, uma vez que também é eleito democraticamente pelo povo em processo eleitoral.

e) O sistema ***check and balances*** é um sistema que regula os Poderes da República Federativa do Brasil, o que não exclui as possibilidades excepcionais de um Poder exercer de modo atípico os poderes típicos de outro Poder, como por exemplo quando o Poder Legislativo organiza a sua própria polícia.

4. **(INAZ do Pará)** Caso hipotético: O Procurador Geral da República, por entender que a Lei Complementar nº 226/1987 do estado X afrontaria norma constitucional em vigor oriunda da manifestação do poder constituinte originário, resolve propor ação em sede de controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que a matéria tratada na Lei objeto da ação deveria ser revestida na forma de Lei Ordinária estadual. No julgamento da referida ação, o plenário do órgão judiciário declarou:

a) A improcedência parcial do pedido após sua interpretação conforme a Constituição, pelo que determinou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, desprezando o teor incompatível com a norma constitucional vigente.

b) A arguição inadequada, tendo em vista a compatibilidade material do texto da referida lei com a vigente Constituição, uma vez que a forma de Lei Complementar adquirida na lei não seria razão de ofensa ao texto supremo.

c) A inconstitucionalidade da referida Lei Complementar em razão da superação da teoria que define a hierarquia das Leis Complementares sobre as Leis Ordinárias, fundamentando a decisão na necessária obediência à repartição de competências definida na norma constitucional vigente.

d) A inconstitucionalidade da referida Lei Complementar estadual, porém, neste caso, poderia o Supremo Tribunal Federal, por 2/3 dos votos, aplicar a técnica da modulação de efeitos se considerasse haver necessidade de preservar a segurança jurídica.

e) A improcedência da referida ação em razão da tese já pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que, em razão do rigor no formalismo de sua criação, Lei Complementar pode abranger, em seu conteúdo, matéria de competência de Lei Ordinária, cuja criação é menos rigorosa, pois "quem pode o mais, pode o menos".

5. **(FGV)** Pedro nasceu na Itália no período em que seu pai, de nacionalidade brasileira, ali residia em caráter permanente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que Pedro

a) será cidadão brasileiro caso venha a residir no território brasileiro e opte por essa nacionalidade até os 18 anos.

b) é considerado cidadão brasileiro caso tenha sido registrado na repartição brasileira competente.

c) será cidadão brasileiro caso a sua mãe também tenha a nacionalidade brasileira.

d) somente será nacional brasileiro caso requeira a sua naturalização.

e) é considerado cidadão brasileiro.

6. **(FGV)** No curso de uma relação processual, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, ao analisar recurso de apelação interposto pela parte autora, constatou que o recorrente tinha requerido a aplicação da Lei Federal nº QR3/18, que fora considerada inconstitucional pelo juízo de primeiro grau em sua sentença. Considerando a sistemática constitucional afeta ao controle difuso de constitucionalidade realizado pelos tribunais, é correto afirmar que a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça

a) deve suspender o exame do recurso de apelação e aguardar que o Supremo Tribunal Federal analise a referida lei.

b) deve suspender o exame do recurso de apelação e aguardar que o pleno do Tribunal autorize a aplicação da lei.

c) não pode negar-se a aplicar a lei federal, o que somente é possível no âmbito da Justiça Federal.

d) pode reconhecer a inconstitucionalidade da referida lei e deixar de aplicá-la ao caso concreto.

e) pode reconhecer a constitucionalidade da referida lei e aplica-la ao caso concreto.

7. **(FGV)** A Lei estadual nº ZX4/2006 regulamentou determinado preceito constitucional, que veio a ser revogado por emenda constitucional. Apesar de a vigência da referida Lei ter sido nitidamente afastada pela reforma constitucional, diversos órgãos administrativos e judiciais continuaram a aplicá-la, o que vinha afetando a harmônica convivência entre as estruturas estatais de poder. Assinale a opção que indica o instrumento a ser utilizado, pelo devido legitimado, para que seja reconhecida, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a incompatibilidade entre a Lei estadual nº ZX4/06 e a Constituição da República.

a) Arguição de descumprimento de preceito fundamental.

b) Representação por inconstitucionalidade.

c) Ação declaratória de não recepção.

d) Reclamação constitucional.

e) Mandado de segurança.

8. **(FGV)** O Distrito Federal editou a Lei nº ZR2/2018, disciplinando o horário de funcionamento do comércio. O partido político Alfa, que contava com um único representante na Câmara dos Deputados, entendeu que o referido horário era muito reduzido, sendo manifestamente contrário às normas da Constituição da República. Por essa razão, ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal: Considerando a sistemática constitucional afeta ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que o partido político Alfa

a) tem legitimidade para ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas ela não é cabível na situação narrada.

b) não tem legitimidade, porque as leis distritais somente estão sujeitas ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça.

c) não tem legitimidade para ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade e ela não é cabível na situação narrada.

d) não tem legitimidade para ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas ela é cabível na situação narrada.

e) tem legitimidade para ajuizar a Ação Direta de Inconstitucionalidade e ela é cabível na situação narrada.

9. **(FGV)** O Ministério Público impetrou mandado de segurança, contra ato de Desembargador, perante o Tribunal de Justiça do Estado. O pedido formulado foi indeferido com base em um argumento considerado, pela Instituição, nitidamente contrário à ordem constitucional. À luz desses fatos, o Ministério Público decidiu manejar o recurso cabível para que a causa seja analisada pelo Tribunal Superior competente. Sobre a sistemática constitucional e a divisão de competências dos Tribunais Superiores, assinale a afirmativa correta.

a) Deve ser interposta reclamação constitucional endereçada ao Supremo Tribunal Federal.

b) Deve ser interposto recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.

c) Deve ser interposto recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

d) Deve ser interposto recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.

e) Deve ser interposto recurso ordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.

10. **(FGV)** Em processo disciplinar instaurado originariamente no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, em que um Juiz de Direito, com três anos de carreira, teria praticado infração penal de singular gravidade contra a Administração Pública, o representante requereu que lhe fosse aplicada a sanção de demissão. Considerando a sistemática constitucional, a narrativa acima apresenta

a) uma irregularidade, pois o Conselho Nacional de Justiça não pode adotar medidas disciplinares em face de magistrados, mas apenas em relação aos servidores.

b) regularidade, porque o Conselho Nacional de Justiça pode conhecer originariamente a representação e aplicar a sanção de demissão.

c) duas irregularidades, pois o Conselho Nacional de Justiça não pode conhecer originariamente da representação, bem como aplicar a sanção de demissão.

d) uma irregularidade, pois o Conselho Nacional de Justiça pode conhecer originariamente da representação, mas não aplicar a sanção de demissão.

e) uma irregularidade, pois o Conselho Nacional de Justiça pode aplicar a sanção de demissão, mas não conhecer originariamente da representação.

11. **(FGV)** Determinada Constituição Estadual, com o objetivo de uniformizar as boas práticas legislativas nos Municípios, estatuiu uma série de normas dispondo sobre os deveres funcionais dos Vereadores, no exercício de sua atividade legislativa, que não foram objeto de referência na Constituição da República. Por entender que essas normas da Constituição Estadual destoavam dos balizamentos oferecidos pela Constituição da República, certo partido político solicitou que sua assessoria jurídica analisasse a matéria. Após análise da sistemática constitucional, a assessoria respondeu que as referidas normas eram

a) inconstitucionais, pois, pelo federalismo brasileiro, os Municípios são regidos apenas por sua lei orgânica, sem influência das Constituições do Estado e da República.

b) constitucionais, pois os vereadores, por simetria, devem observar deveres similares aos dos Deputados Estaduais, os quais estão previstos na Constituição Estadual.

c) inconstitucionais, pois a Constituição Estadual não pode desconsiderar a autonomia dos Municípios, avançando em seara que lhes é própria.

d) constitucionais, pois os Municípios devem observar os princípios estabelecidos na Constituição da República e na Constituição Estadual.

e) inconstitucionais, pois as Constituições Estaduais, em nenhuma hipótese, projetam a sua força normativa sobre os Municípios.

12. **(FGV)** A Lei estadual X34, de iniciativa do Governador do Estado, alterou a sistemática de cálculo das gratificações devidas aos servidores públicos vinculados ao Poder Executivo, o que afetou as projeções de ganhos futuros. Apesar disso, não houve qualquer redução de vencimentos, pois os valores pagos à época foram incorporados. À luz dos balizamentos estabelecidos pela Constituição da República, é correto afirmar que a Lei estadual X34 é

a) inconstitucional, por vício de iniciativa e afronta à garantia do direito adquirido.

b) inconstitucional, por afronta ao princípio da irredutibilidade das gratificações.

c) constitucional, pois não há direito adquirido a regime jurídico.

d) inconstitucional, por afronta à garantia do direito adquirido.

e) inconstitucional, por vício de iniciativa.

13. **(UFLA)** A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São previsões constitucionais acerca da Administração Pública os seguintes, EXCETO:

a) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.

b) A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

c) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o candidato aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

d) As nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e título, de acordo com a natureza e a complexidade de cargo ou emprego.

14. **(UFLA)** Joaquim Silva, brasileiro, morador da cidade de Belo Horizonte, procurou aconselhamento jurídico, pois tomara conhecimento de um ato lesivo ao patrimônio público e ao meio ambiente e gostaria de saber, como cidadão, se seria parte legítima para propor algum tipo de ação visando anular tal ato. Neste caso, tendo as previsões da Constituição de República Federativa do Brasil de 1988:

a) Joaquim poderia propor ação popular visando à anulação do ato.

b) Joaquim poderia impetrar mandado de segurança para buscar a anulação do ato.

c) Joaquim poderia requerer, perante autoridade competente, o ***habeas corpus*** para a anulação do ato.

d) Joaquim nada poderia fazer, por se tratar de questão restrita à atuação exclusiva do Ministério Público.

15. **(Instituto Acesso)** Com base no Sistema Constitucional Brasileiro, analise as assertivas que se seguem e assinale a opção correta.

a) Poderá o Governador do Estado do Amazonas, mediante Decreto, dispor sobre aumento salarial concedido aos Técnicos Administrativos da Secretaria de Educação.

b) Sendo a União omissa sobre normas gerais, o Estado do Amazonas poderá exercer a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Caso sobrevenha lei federal no tocante as gerais, revogará a lei estadual no que lhe for contrário.

c) Caso o Governador do Estado do Amazonas participe de certame de Professor Efetivo de Universidade Federal e seja aprovado, perderá o mandato eletivo no momento da posse no referido cargo.

d) Poderá a União intervir nos Estados para assegurar a observância dos princípios constitucionais direitos da pessoa humana.

e) O Governador não poderá intervir no Município de Alvarães para garantir observância de princípios estabelecidos na Constituição do Estado.

16. **(FCC)** Considere que tratado internacional que veda a prisão civil do depositário infiel seja aprovado em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. À luz das disposições da Constituição Federal, trata-se de tratado

a) incompatível com o direito brasileiro, uma vez que não poderia vedar a prisão civil do depositário infiel, já que prevista na Constituição Federal.

b) incompatível com o direito brasileiro, apenas porque teria sido aprovado através de procedimento não previsto no texto constitucional, embora no mérito não haja óbice à vedação de prisão civil do depositário infiel.

c) compatível com o direito brasileiro no que toca ao procedimento adotado para a sua aprovação, mas incompatível ao vedar a prisão civil do depositário infiel, já que prevista na Constituição Federal.

d) incompatível com o direito brasileiro no que toca ao procedimento de aprovação, mas compatível ao vedar a prisão civil do depositário infiel, por se tratar de norma de direito fundamental mais protetiva do que aquela acolhida no texto da Constituição Federal.

e) compatível com a Constituição Federal no que toca ao procedimento adotado para a sua aprovação, ademais de não haver óbice material à vedação da prisão civil do depositário infiel, sendo referido tratado equivalente à emenda constitucional.

17. **(FCC)** Estado da Federação editou lei disciplinando as condições para o exercício da profissão de médico no âmbito daquele Estado, estabelecendo que o cumprimento das exigências será fiscalizado por autoridade da Secretaria da Saúde, que recebeu competência para impor as penalidades cabíveis aos infratores. O Sindicato dos Médicos naquele Estado pretende impetrar mandado de segurança coletivo para evitar a prática de ato de autoridade estadual que imponha penalidades aos seus filiados que não atenderem às exigências da nova lei, sob o argumento de que a lei estadual tratou de matéria que se insere no âmbito da competência legislativa privativa da União. Considerando que a referida lei estadual foi editada sem que tenha havido delegação por lei federal para que os Estados legislassem sobre a matéria, o Sindicato, à luz da Constituição Federal,

a) tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança, cuja ordem, no entanto, deverá ser denegada, uma vez que o Estado disciplinou matéria de sua competência legislativa.

b) tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança, cuja ordem deverá ser concedida, uma vez que, embora caiba ao Estado legislar sobre os requisitos para o exercício da profissão de médico, a atividade de fiscalização deve ser realizada pela União por meio dos órgãos federais.

c) tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança, cuja ordem deverá ser concedida, uma vez que o Estado legislou irregularmente em matéria de competência privativa da União.

d) não tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança, embora o Estado tenha legislado irregularmente em matéria de competência privativa da União.

e) não tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança e, ademais, o Estado disciplinou matéria de sua competência legislativa.

18. **(FCC)** Determinada lei municipal editada em matéria de servidores públicos cria funções de confiança que podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargos em comissão, estes nomeados independentemente de concurso público. A mesma lei indica que ocupantes de cargos em comissão podem apenas exercer funções de direção, chefia e assessoramento, sendo passíveis de livre exoneração. Há inconstitucionalidade na referida lei no tocante à

a) previsão da exoneração dos servidores titulares de cargos em comissão independentemente de observância do devido processo legal.

b) possibilidade de exercício de funções de confiança por servidores ocupantes de cargos em comissão.

c) previsão do assessoramento como função que pode ser exercida pelo servidor titular de cargo em comissão.

d) competência legislativa municipal para criar funções de confiança.

e) ausência de concurso público para a escolha de ocupantes de cargos em comissão.

19. **(FCC)** Suponha que o Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar dispondo sobre o Estatuto da Magistratura, no qual se prevê autorização para que a lei destine aos juízes, a título de vantagem financeira devida em razão do exercício da função jurisdicional, o valor de 1% das custas judiciais recolhidas pelas partes no processo, sendo devido o respectivo pagamento quando do término de cada processo. O projeto ainda atribui ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a competência para autorizar que juízes em atividade se candidatem a cargos políticos eletivos. Além disso, consta da proposta a vedação do exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual os juízes tenham se afastado, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Nessa situação, o referido projeto de lei complementar mostra-se

a) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque não poderia ter sido encaminhado pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e por ser vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes.

b) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser permitido o exercício da advocacia nas condições em que o projeto pretende impedir.

c) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é livre aos juízes, independentemente de autorização do CNJ, o exercício de mandato político junto ao Poder Legislativo, embora lhes seja vedado exercer cargos políticos junto ao Poder Executivo.

d) incompatível com a Constituição Federal, apenas porque é vedada a concessão da vantagem financeira que se pretende instituir em favor dos juízes e por ser-lhes vedado o exercício de atividade político-partidária.

e) compatível com a Constituição Federal em todos os seus aspectos.

20. **(FCC)** De acordo com as disposições da Constituição Federal que regem as atribuições dos Poderes da República, cabe

a) ao Presidente da República editar decreto para disciplinar o horário de funcionamento dos órgãos do Poder Executivo federal.

b) ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre extinção de funções ou cargos público, vagos ou não.

c) exclusivamente ao Tribunal Superior do Trabalho a edição de atos normativos que disponham sobre a criação de cargos de servidores públicos de seus serviços auxiliares.

d) exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados pelos demais Tribunais.

e) exclusivamente ao Presidente do Supremo Tribunal Federal elaborar e encaminhar a proposta orçamentária do Poder Judiciário, no âmbito da União.

21. **(FCC)** Está afirmado como direito fundamental na Constituição Federal que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". De modo harmônico com essa norma tem-se que, no direito brasileiro,

a) é necessário haver aprovação específica do Poder Legislativo para que uma questão constitucional discutida em processo judicial seja considerada como de repercussão geral.

b) cabe à lei criar varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

c) as súmulas vinculantes, para se aplicarem à Administração pública direta e indireta, devem ser convertidas em lei.

d) as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos desde que aprovadas pelo Poder Legislativo.

e) apenas a lei pode exigir prévia autorização administrativa como requisito para o exercício da liberdade de reunião.

22. **(FCC)** Suponha que o Tribunal Superior do Trabalho pretende implementar, no exercício financeiro corrente, programa para dar celeridade à prestação jurisdicional, que demandará a admissão de servidores públicos. Todavia, os gastos com a execução do programa não foram previstos na lei orçamentária anual vigente, assim como não há previsão de dotações orçamentárias suficientes para atender às projeções de despesa de pessoal relativas às admissões de servidores públicos. Considerando que essas medidas são urgentes e de excepcional interesse público em face do expressivo aumento da litigiosidade, o Tribunal pretende executá-las sem que sejam alteradas as disposições da lei orçamentária, assim como dispensará a abertura de créditos adicionais, inclusive os extraordinários. Nessa situação, a Constituição Federal

a) permite que seja iniciada a imediata execução do programa e que sejam realizadas despesas com a admissão de servidores públicos, uma vez que se trata de situação de excepcional interesse público.

b) permite que seja implementado o programa e que sejam realizadas despesas com a admissão de servidores públicos, desde que sejam autorizados por medida provisória.

c) veda que seja implementado o programa, mas permite que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos, uma vez que as limitações constitucionais ao aumento de despesas com pessoal não se aplicam aos gastos do Poder Judiciário.

d) permite que seja implementado o programa, mas veda que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos, uma vez que haverá aumento de despesas com pessoal não previstas em orçamento.

e) veda que seja implementado o programa, assim como que sejam realizadas as despesas com a admissão dos servidores públicos.

23. **(FCC)** De acordo com a Constituição Federal de 1988, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

a) garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, apenas para os que percebem remuneração fixa.

b) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, independentemente de incorrer em dolo ou culpa.

c) igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador autônomo.

d) assistência gratuita aos filhos desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas.

e) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

24. **(FCC)** A Constituição Federal brasileira garante à pessoa com deficiência

a) um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, independentemente de sua contribuição à seguridade social.

b) 50% do valor de um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, independentemente de sua contribuição à seguridade social.

c) um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover à própria manutenção e desde que tenha contribuído por no mínimo um ano com a seguridade social.

d) um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de comprovação da capacidade de prover à sua manutenção e de contribuição à seguridade social.

e) 50% de um salário mínimo de benefício mensal, independentemente de comprovação da incapacidade de prover à própria manutenção, desde que comprovada contribuição à seguridade social por no mínimo cinco anos.

25. **(FCC)** O entendimento jurídico segundo o qual o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face da Constituição Federal quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido decorre

a) do princípio constitucional da igualdade.

b) do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

c) do princípio constitucional da legalidade.

d) dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que constituem fundamento da República Federativa do Brasil.

e) da liberdade constitucional de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

26. **(FCC)** De acordo com o sistema de repartição de competências previsto na Constituição Federal,

a) é vedado aos Municípios suplementar a legislação federal e estadual, ainda que para atender ao interesse local.

b) cabe aos Estados estabelecer os requisitos dos contratos de trabalho firmados em seus territórios.

c) cabe à União, aos Estados e aos Municípios legislar em regime de concorrência sobre todas as matérias.

d) cabe aos Estados legislar, privativamente, sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as empresas públicas e sociedades de economia mista estaduais.

e) cabe aos Estados o exercício das competências que não lhes sejam vedadas, além de outras enumeradas pela Constituição, como a exploração, direta ou mediante concessão, dos serviços locais de gás canalizado, na forma da lei.

27. **(FCC)** Servidor público com 31 anos de idade, nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, pretende candidatar-se ao cargo de Governador do Estado. Considerando que o servidor contará com três anos e sete meses de efetivo exercício por ocasião do pleito eleitoral,

a) não poderá candidatar-se, salvo se exonerar-se do cargo público, visto que ainda não terá completado o tempo necessário para a aquisição da estabilidade no cargo.

b) poderá candidatar-se, mas ficará afastado de seu cargo efetivo enquanto durar o mandato eletivo, contando-se o seu tempo de serviço nesse período para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

c) poderá candidatar-se, sendo-lhe facultado exercer o cargo efetivo e o mandato eletivo concomitantemente, desde que haja compatibilidade de horários, situação em que perceberá as vantagens de ambos os cargos.

d) poderá candidatar-se, mas ficará afastado de seu cargo efetivo enquanto durar o mandato eletivo, devendo perder seu cargo público efetivo, no entanto, caso fique afastado por mais de dez anos para o exercício de mandato eletivo.

e) não poderá candidatar-se, por não ter preenchido o requisito de elegibilidade quanto à idade mínima, que, para esse cargo eletivo, é de 35 anos.

28. **(FGV)** Jean, brasileiro naturalizado, que adquiriu grande popularidade em razão de suas atividades filantrópicas, decidiu concorrer a um cargo eletivo. No entanto, estava em dúvida se concorreria ao cargo de Vice-Presidente da República, de Governador ou Senador.

À luz da sistemática constitucional, Jean poderia concorrer apenas ao(s) cargo(s) de:

a) Vice-Presidente e Governador.

b) Governador e Senador.

c) Vice-Presidente.

d) Governador.

e) Senador.

29. **(FGV)** Maria, Deputada Estadual, almejava apresentar um projeto de lei sobre direito financeiro, tendo constatado que competia à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria.

Com o objetivo de atuar de modo correto, solicitou que sua assessoria esclarecesse o alcance da competência estadual nesse caso.

Com embasamento na sistemática constitucional, a assessoria informou, corretamente, que o Estado, nesse tipo de matéria:

a) pode legislar livremente sobre a matéria, já que as normas da União se destinam ao plano federal.

b) enquanto a União não editar normas gerais sobre a matéria, possui competência plena.

c) somente pode legislar nos limites em que seja autorizado pela União.

d) revogará as normas gerais da União ao editar normas específicas.

e) somente pode editar as normas de interesse local.

30. **(FGV)** O Deputado Estadual João apresentou projeto de lei disciplinando as competências do Tribunal de Justiça do Estado. Esse projeto seguiu o trâmite regular e deu origem à Lei nº 123/2018. À luz da sistemática constitucional, sob o prisma formal, a Lei nº 123/2018 é inconstitucional porque a matéria deveria ser disciplinada:

a) em lei complementar de iniciativa do Tribunal de Justiça.

b) em lei ordinária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

c) no regimento interno do Tribunal de Justiça.

d) na Constituição da República.

e) na Constituição Estadual.

31. **(FGV)** Antônio, Juiz de Direito, com o objetivo de colaborar para o crescimento do País, estava refletindo sobre a possibilidade de se filiar a um partido político e de se dedicar ao magistério superior, ministrando a disciplina "Ciência Política."

Considerando as vedações que recaem sobre os magistrados, Antônio:

a) pode exercer o magistério e, autorizado pelo Tribunal, filiar-se a partido político.

b) apenas não pode filiar-se a partido político.

c) não pode praticar nenhuma das condutas.

d) apenas não pode exercer o magistério.;

e) pode praticar ambas as condutas.

32. **(FGV)** O Tribunal de Contas de determinado Estado, ao apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo, emitiu parecer pela sua rejeição. Apesar disso, as contas foram aprovadas pela Assembleia Legislativa.

À luz da sistemática constitucional, esse proceder está:

a) errado, pois o Tribunal de Contas sempre exerce competência decisória, não consultiva, devendo aprovar ou rejeitar as contas do Governador, com recurso ao Tribunal de Justiça.

b) errado, pois o Tribunal de Contas somente exerce competência consultiva em relação aos demais gestores públicos, não quanto ao Governador do Estado.

c) certo, pois o Tribunal de Contas, em qualquer caso, deve emitir parecer prévio, cabendo ao Poder Legislativo o julgamento das contas do Governador.

d) certo, pois apesar de o Tribunal de Contas ter o dever de julgar as contas do Governador, a Assembleia Legislativa aceitou a delegação de competência.

e) errado, pois o Tribunal de Contas deve julgar as contas do Governador do Estado, cabendo recurso para a Assembleia Legislativa.

33. **(FGV)** De acordo com o art. 5º, XXXII, da Constituição da República, "o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor".

Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, a norma constitucional que se extrai do referido preceito tem:

a) eficácia limitada de princípio consumerista.

b) eficácia limitada de princípio institutivo.

c) natureza programática.

d) eficácia contida.

e) eficácia plena.

34. **(FGV)** François nasceu no território brasileiro durante o período em que seus pais, nacionais franceses, aqui estavam por se encontrarem em gozo de licença na fábrica de bijuterias em que trabalhavam na França.

À luz da sistemática constitucional, François:

a) é brasileiro nato, desde que seus pais tenham requerido.

b) é brasileiro nato, desde que o requeira aos dezoito anos.

c) é brasileiro nato, independente de requerimento.

d) é apenas nacional francês, não brasileiro.

e) pode naturalizar-se brasileiro.

35. **(FGV)** Maria, ocupante de cargo de provimento efetivo de natureza técnica na Administração Pública municipal, foi aprovada em concurso público de provas e títulos, organizado pelo Estado, para o provimento de um cargo igualmente de natureza técnica. Ao dirigir-se ao departamento de recursos humanos do Estado para apresentar os documentos necessários à posse, foi informada que a ordem constitucional vedava a acumulação de cargos públicos nas circunstâncias em que se encontrava.

À luz da sistemática constitucional, a informação prestada a Maria está:

a) errada, pois é possível a acumulação dos referidos cargos desde que Maria opte pela remuneração de um deles.

b) errada, pois é possível a acumulação dos referidos cargos, desde que seja observado o teto remuneratório.

c) errada, pois é possível a acumulação dos referidos cargos, desde que haja compatibilidade de horários.

d) certa, pois a Constituição da República veda a acumulação de cargos públicos de natureza técnica.

e) certa, pois a Constituição da República veda a acumulação de quaisquer cargos públicos.

36. **(FGV)** Determinado político de grande influência no Estado, insatisfeito com a atuação do Juiz de Direito da Comarca em que residia, consultou o seu advogado sobre a possibilidade de ser requerida a remoção compulsória desse magistrado.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, o requerimento almejado:

a) pode ser deferido, por motivo de interesse público, pelo respectivo tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça.

b) somente pode ser apreciado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é livre para deferi-lo, ou não.

c) somente pode ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário.

d) somente pode ser apreciado pelo respectivo tribunal, que é livre para deferi-lo, ou não.

e) não encontra, em nenhuma hipótese, amparo na ordem constitucional.

37. **(FCC)** Em sede de ação de alimentos ajuizada pelos filhos em face do pai, a pensão alimentícia respectiva é fixada em 3 salários mínimos para cada um, por decisão de primeira, confirmada em segunda instância. Por discordar da fixação do valor de modo atrelado ao salário-mínimo, o pai deixa de efetuar o pagamento, por meses consecutivos, o que enseja o requerimento e consequente decretação de prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentícia. Nesse caso, à luz dos elementos fornecidos e consideradas a disciplina constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pertinentes,

a) a fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, embora seja lícita a decretação da prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentar, por se tratar de hipótese de prisão civil expressamente admitida pela Constituição.

b) tanto a fixação da pensão alimentícia quanto a decretação da prisão pelo respectivo inadimplemento são legítimas, não havendo que se falar em coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder.

c) a fixação da pensão alimentícia deu-se de modo irregular, uma vez que a Constituição veda expressamente a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, razão pela qual é justificada a recusa ao pagamento e, consequentemente, ilícita a decretação da prisão pelo inadimplemento de obrigação alimentar, cabendo ao pai impetrar ***habeas corpus*** em face da decisão que a determinou.

d) apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude de tratado internacional em matéria de direitos humanos do qual a República Federativa do Brasil é signatária, cabendo ao pai impetrar ***habeas corpus*** em face da decisão que a determinou.

e) apenas a decretação da prisão pelo inadimplemento da obrigação alimentícia é ilegítima, pois, apesar de ser hipótese de prisão civil admitida expressamente pelo texto constitucional, é considerada ilícita, conforme Súmula Vinculante nº editada pelo Supremo Tribunal Federal, cabendo ao pai ajuizar reclamação perante aquela Corte pelo seu descumprimento.

38. **(FCC)** Lei de determinado Estado da federação estipulou, para os estabelecimentos comerciais sediados nos Municípios integrantes de região metropolitana, a obrigatoriedade de manterem empregados próprios responsáveis pelo controle e segurança na entrada e saída das áreas que destinarem ao estacionamento de veículos automotores de seus clientes, sob pena de multa em caso de descumprimento. Por ter se recusado a contratar empregados próprios para esse fim, sob o fundamento de que o estacionamento que oferecia a seus clientes era gerido por empresa terceirizada e incluía serviço de segurança e cobertura indenizatória em caso de sinistros, certo estabelecimento foi autuado e multado pela autoridade estadual responsável, tendo sido rejeitados todos os recursos administrativos cabíveis na espécie. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, referida lei estadual é

a) constitucional, por se inserir na competência do Estado para legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor, para atender a suas peculiaridades, nada havendo sob esse aspecto a ser feito pelo estabelecimento autuado para anular a penalidade que lhe foi imposta.

b) inconstitucional, tendo ofendido a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, cabendo ao estabelecimento autuado impetrar mandado de segurança, com vistas a anular a penalidade que lhe foi imposta.

c) inconstitucional, tendo ofendido a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local, devendo o estabelecimento autuado valer-se das vias judiciais ordinárias para anular a penalidade que lhe foi imposta, uma vez que não é cabível ação de caráter mandamental para esse fim.

d) inconstitucional, tendo ofendido a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, cabendo ao estabelecimento autuado impetrar mandado de segurança, com vistas a anular a penalidade que lhe foi imposta.

e) inconstitucional, tendo ofendido a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, devendo o estabelecimento autuado valer-se das vias judiciais ordinárias para anular a penalidade que lhe foi imposta, uma vez que não é cabível ação de caráter mandamental para esse fim.

39. **(FCC)** Ao disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos de determinado Estado, a lei estadual respectiva, editada sob a vigência da Constituição brasileira de 1988, estabeleceu, para a servidora pública que viesse a obter a guarda de criança em sede de processo judicial de adoção, direito à licença maternidade de 60 dias, prorrogável uma vez por prazos variáveis conforme a idade da criança adotada, até o máximo de 45 dias. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) , a disciplina criada pela lei estadual em questão é

a) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

b) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, podendo os dispositivos legais atinentes à matéria ser objeto de reclamação, perante o STF, por descumprimento de Súmula Vinculante nº aplicável ao caso.

c) legítima apenas no que se refere à possibilidade de estabelecimento de prazos de prorrogação variáveis conforme a idade da criança adotada, cabendo, no mais, ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF.

d) legítima apenas no que se refere à possibilidade de estabelecimento de prazos de prorrogação variáveis conforme a idade da criança adotada, cabendo, no mais, ser objeto de reclamação perante o STF, por descumprimento de Súmula Vinculante nº aplicável ao caso.

e) ilegítima, tanto por estabelecer licença maternidade da servidora adotante em prazo inferior a 120 dias, como por estabelecer prazos de prorrogação diferenciados em função da idade da criança adotada, não cabendo, no entanto, ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o STF.

40. **(FCC)** Ao disciplinar aspectos relacionados à contratação de serviços terceirizados pelos órgãos e entes de determinada Administração estadual, a lei estadual respectiva estabeleceu, como regra, a responsabilidade solidária dos órgãos e entes da Administração pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte das pessoas jurídicas prestadoras de serviços terceirizados. Nessa hipótese, referida lei estadual é formalmente

a) inconstitucional, por ofensa a competência legislativa privativa da União, cabendo por essa razão ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF), embora, no mérito, seja compatível com tese fixada em sede de repercussão geral, pelo próprio STF, acerca da responsabilidade do poder público contratante pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas do contratado.

b) inconstitucional, por ofensa a competência legislativa privativa da União, cabendo por essa razão ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ademais de, no mérito, ser incompatível com tese

fixada em sede de repercussão geral, pelo STF, acerca da responsabilidade do poder público contratante pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas do contratado.

c) constitucional, por versar sobre matéria de competência legislativa concorrente, de modo a atender às peculiaridades do Estado, ademais de, no mérito, ser compatível com tese fixada em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da responsabilidade do poder público contratante pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas do contratado.

d) constitucional, por versar sobre matéria de competência legislativa concorrente, de modo a atender às peculiaridades do Estado, embora, no mérito, seja incompatível com tese fixada em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da responsabilidade do poder público contratante pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas do contratado, o que enseja o cabimento de reclamação perante o STF.

e) constitucional, por versar sobre matéria de competência legislativa suplementar dos Estados, embora, no mérito, seja incompatível com tese fixada em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da responsabilidade do poder público contratante pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas do contratado, o que enseja o cabimento de reclamação perante o STF.

41. **(FCC)** Tendo em vista a necessidade de atender a um aumento exponencial na demanda pelos serviços de saúde em algumas unidades da rede pública municipal, o Prefeito de determinado Município estabeleceu, mediante Decreto, as hipóteses de contratação emergencial, independentemente de concurso público, para prestação de serviços nos locais determinados, pelo prazo de seis meses, prorrogável uma única vez pelo mesmo período. Certo agente de saúde, contratado nessas condições, permaneceu prestando serviços para a administração municipal por oito meses além do período máximo estabelecido no Decreto, sem que lhe tenham sido pagas verbas rescisórias ou autorizado o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), quando do término do vínculo com a administração. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação do referido agente de saúde é

a) válida, produzindo todos os efeitos jurídicos relativamente aos primeiros doze meses, durante os quais a prestação dos serviços se deu em conformidade com os preceitos constitucionais autorizadores da contratação por tempo determinado para atendimento a excepcional interesse público, embora seja nula em relação aos oito meses adicionais, período em relação ao qual somente lhe é reconhecido o direito à percepção dos salários respectivos.

b) válida, desde o princípio, por ter sido efetivada e prorrogada em conformidade com os preceitos constitucionais autorizadores da contratação por tempo determinado para atendimento a excepcional interesse público, ensejando o direito ao recebimento de verbas rescisórias por tratar-se de hipótese equiparada à dispensa imotivada, sob pena de locupletamento ilícito da Administração municipal.

c) válida, relativamente aos primeiros doze meses, durante os quais a prestação dos serviços se deu em conformidade com os preceitos constitucionais autorizadores da contratação por tempo determinado para atendimento a excepcional interesse público, razão pela qual não lhe são devidas verbas de natureza indenizatória, ao passo que a contratação é nula em relação aos oito meses adicionais, período em relação ao qual somente lhe são reconhecidos o direito à percepção dos salários respectivos e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

d) nula, desde o princípio, por ter sido efetivada em desconformidade com os preceitos constitucionais autorizadores da contratação por tempo determinado para atendimento a excepcional interesse público, fazendo jus, no entanto, ao pagamento de verbas rescisórias por tratar-se de hipótese equiparada à dispensa imotivada, sob pena de locupletamento ilícito da Administração municipal.

e) nula, desde o princípio, por ter sido efetivada em desconformidade com os preceitos constitucionais autorizadores da contratação por tempo determinado para atendimento a excepcional interesse público, sendo-lhe reconhecidos tão somente os direitos à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

42. **(FCC)** Certo empregado ajuíza reclamação trabalhista em face do empregador, com vistas a questionar a aplicação, a seu contrato de trabalho, de alterações introduzidas na legislação trabalhista, sob o fundamento de estas serem inconstitucionais. Em primeira instância, a ação é julgada improcedente, por entender o juiz serem constitucionais e aplicáveis ao caso as alterações legislativas questionadas. Já em sede de recurso ordinário interposto pelo reclamante, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho competente para seu julgamento dá-lhe provimento, reconhecendo para tanto a inconstitucionalidade das disposições legais em que se fundava a sentença, sem que houvesse decisão anterior do Órgão Especial ou Pleno do Tribunal respectivo, nem dos Tribunais Superiores na matéria. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ,

a) os órgãos julgadores de primeira e segunda instância exerceram controle de constitucionalidade de normas legais em caráter incidental e difuso, em conformidade com as previsões constitucionais pertinentes.

b) os órgãos julgadores de primeira e segunda instância exerceram controle de constitucionalidade de normas legais em caráter principal e abstrato, em desconformidade com as previsões constitucionais pertinentes, o que enseja o cabimento de recurso extraordinário perante o STF.

c) o órgão julgador de segunda instância ofendeu a cláusula de reserva de Plenário, consoante tese consagrada em sede de repercussão geral pelo STF, cuja contrariedade enseja o cabimento de reclamação perante o próprio STF.

d) o órgão julgador de segunda instância ofendeu a cláusula de reserva de Plenário, consoante entendimento consignado em sede de Súmula Vinculante nº pelo STF, cuja contrariedade enseja o cabimento de reclamação perante o próprio STF.

e) o órgão julgador de segunda instância exerceu controle de constitucionalidade de normas legais em caráter principal e abstrato, em usurpação à competência do STF para fazê-lo por meio de ação direta de inconstitucionalidade, o que enseja o cabimento de reclamação perante o próprio STF.

43. **(FCC)** Considere os seguintes tópicos da Constituição Federal do Brasil:

I. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

II. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República.

III. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

IV. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

V. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado.

Dispõem a respeito de Direitos Humanos os indicados APENAS em

a) I, III e IV.

b) II, III e V.

c) I, II, IV e V.

d) I, III, IV e V.

e) III e IV.

44. **(FCC)** Os servidores titulares de cargos efetivos da União, de acordo com a Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com

a) 70 anos de idade.

b) 75 anos de idade.

c) 60 anos de idade.

d) 80 anos de idade.

e) 65 anos de idade.

45. **(FGV)** Muitos anos após a publicação de Lei federal que dispunha sobre políticas públicas na área de saúde, o Pleno de determinado Tribunal Regional Federal decidiu pela sua inconstitucionalidade formal. Surpresa com o teor do acórdão proferido no caso concreto, que destoava por completo de todas as decisões até então proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário, a União decidiu, 5 dias após a publicação do julgado, utilizar o instrumento processual adequado à sua reforma, pois, no seu entender, era nítida a sua contrariedade à ordem constitucional.

À luz da sistemática constitucional, o referido instrumento processual, preenchidos os demais requisitos exigidos, é:

a) a ação declaratória de constitucionalidade.

b) a reclamação constitucional.

c) o mandado de segurança.

d) o recurso extraordinário.

e) o recurso especial.

46. **(FGV)** A Lei Estadual XX dispôs que os ocupantes do cargo de provimento efetivo de oficial de justiça de primeiro grau, inserido em carreira própria, subdividida em três classes, poderiam optar pela transposição para o cargo de oficial de justiça junto ao tribunal, inserido em carreira subdividida em quatro classes. Ambos os cargos estão vinculados ao Tribunal de Justiça e observam os mesmos requisitos de investidura, mas o segundo desses cargos tem remuneração superior em 10 % (dez por cento) e é provido a partir de concurso público distinto.

À luz da sistemática constitucional, a Lei Estadual XX é:

a) constitucional, pois a transposição entre cargos sempre é possível no âmbito da mesma estrutura estatal de poder.

b) inconstitucional, apenas porque as carreiras não são subdivididas no mesmo número de classes.

c) inconstitucional, porque não é possível a transposição entre cargos vinculados a carreiras diversas.

d) constitucional, pois os requisitos para a investidura em ambos os cargos são os mesmos.

e) inconstitucional, apenas porque a remuneração entre os cargos não é a mesma.

47. **(FCC)** À luz da disciplina constitucional das competências comuns de União, Estados, Distrito Federal e Municípios,

I. a competência comum ou cumulativa implica que todas as entidades federativas tenham a faculdade de praticar certos atos em determinada matéria, sem que o exercício de uma venha a excluir a competência de outra.

II. é competência comum entre todos os entes da federação o estabelecimento e implantação de políticas de educação para a segurança do trânsito.

III. é competência comum entre todos os entes da federação o planejamento e promoção da defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente secas e inundações.

Está correto o que consta de

a) I, II e III.

b) I e II, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I, apenas.

e) III, apenas.

48. **(FCC)** Os Direitos Sociais, tais como tratados na Constituição Federal e na doutrina constitucional,

a) são considerados direitos fundamentais do homem e correspondem a um não fazer do Estado para com o indivíduo.

b) compreendem os direitos de nacionalidade, dentre os quais o direito à filiação partidária.

c) compreendem, dentre outros, o direito à propriedade material e imaterial.

d) caracterizam-se como liberdades positivas e têm como finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social.

e) consagram o princípio da solidariedade e caracterizam-se por terem titularidade coletiva, atribuída a todas as formações sociais.

49. **(FCC)** À luz da separação dos Poderes, consagrada como princípio fundamental da Constituição Federal,

a) são funções típicas do Poder Legislativo legislar, fiscalizar e julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.

b) ao Tribunal de Contas da União, como órgão do Poder Judiciário, compete a fiscalização externa da atuação do Poder Executivo.

c) as Comissões Parlamentares de Inquérito são instauradas no âmbito das Casas do Congresso Nacional, cabendo o controle judicial de seus atos ao Supremo Tribunal Federal.

d) ao Conselho Nacional de Justiça, como órgão do Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional, compete a fiscalização externa do Poder Judiciário.

e) são funções típicas do Poder Executivo a administração da coisa pública, tributação e elaboração de normas jurídicas por meio de medidas provisórias.

ANEXO

QUADRO-RESUMO

Sumário

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 492
TEORIA DO PODER CONSTITUINTE 493
EFICÁCIA E INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS 494
PREÂMBULO, ADCT E PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 495
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 496
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 497
REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS 498
DOS DIREITOS SOCIAIS 499
DIREITOS DA NACIONALIDADE 500
DOS DIREITOS POLÍTICOS E PARTIDOS POLÍTICOS 501
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 502
MECANISMOS DE DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS 503
DO PODER EXECUTIVO 504
PODER LEGISLATIVO 505
PROCESSO LEGISLATIVO 506
PODER JUDICIÁRIO 507
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 508
FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 509

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Quadro-resumo	
Direito Constitucional	O Direito Constitucional é o ramo do direito público que sistematiza os princípios e as normas essenciais do Estado, estabelecendo os direitos e as garantias dos cidadãos, delineando e controlando a atuação dos governantes.
Definição de Constituição	A Constituição é instituto multifuncional que engloba a limitação do poder, a conformação e legitimação da ordem política. Constituição em acepção jurídica: • No âmbito jurídico-positivo, a Constituição traduz um preceito superior de cumprimento compulsório, alicerce/base de validade do nosso ordenamento legal. • No plano lógico jurídico, a Constituição não se encontra positivada. Trata-se de norma fundamental hipotética. Constituição real ou sociológica: a Constituição é a realidade, o somatório dos fatores econômicos, culturais, sociais e políticos de uma sociedade. Constituição sob o aspecto político: a Constituição seria uma "decisão política fundamental" a respeito das regras referentes à estrutura e administração do Estado, do poder estatal e dos direitos e garantias essenciais. Constituição em acepção cultural: decorre da alegação de que a Constituição é "produto da cultura". A referida definição engloba todos os conceitos anteriores (sociológica, política e jurídica) de maneira complementar.
Classificação	a. Quanto ao conteúdo: Material; Formal; b. Quanto à forma: Escrita; Não escrita; c. Quanto à maneira de produção: Dogmática; Histórica; d. Quanto à origem: Popular; Outorgada; Cesarista; e. Quanto à extensão: Sintética; Analítica; f. Quanto à estabilidade: imodificável; Rígida; Flexível; Semirrígida; g. Quanto à efetividade: Normativa; Nominalista; Semântica; h. Quanto à finalidade: Garantia; Balanço; Dirigente.
Elementos da Constituição	• Orgânicos; • Limitativos; • Socioideológicos; • Estabilidade constitucional; • Formais de aplicabilidade.